

"La ley suprema y fundamental, la norma más importante de un país"

La Real Academia Española, sostiene que constitución es la:

"Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política".

”Es la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento jurídico de la sociedad política”.-

(definición según según Badeni)

TIPOLOGIA de nuestra Constitución Formal Argentina.

Es del **tipo racional normativo**, ya que encontramos en ella la intención de planificar el futuro a partir de las normas.

También contiene algunos caracteres del **tipo historicista,** porque tiene en cuenta elementos provenientes de nuestra tradición, cultura, ideología, etc.

Nuestra constitución formal es:

- Escrita,
- Rígida
- Contiene contenidos pétreos (o irreformables), a saber :

1. La democracia como forma de Estado
2. El federalismo como forma de Estado
3. La forma republicana de gobierno

ESTRUCTURA DE NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL

PREAMBULO

PARTE DOGMATICA

PARTE ORGANICA

PREAMBULO

- Es una declaración previa que suele hacerse en las constituciones y manifiesta los propósitos, anhelos; que la inspiran. En él se exponen los grandes motivos, principios y fines que motivaron el dictado de la Constitución.
- Sirve para interpretar el sentido de los artículos o disposiciones constitucionales que no fuesen claros o que se prestaran a diversas interpretaciones.

Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina,

reunidos en Congreso General Constituyente

por voluntad y elección de las provincias que la componen,

en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de

constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad,

para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino:

invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

PRIMERA PARTE
PARTE DOGMATICA
(Art 1 al 43 CN)

DECLARACIONES
DERECHOS
GARANTIAS

NUEVOS
DERECHOS Y
GARANTIAS

DECLARACIONES

Ciertas posturas adoptadas por la CN en relación a ciertos temas políticos fundamentales

DERECHOS

Facultades reconocidas por la CN a las personas o grupos sociales

GARANTIAS

Mecanismos creados por la CN para que los titulares de ciertos derechos fundamentales puedan ejercerlos.

SEGUNDA PARTE
PARTE ORGANICA
(Art. 44 al 129 CN)

GOBIERNO FEDERAL
(art 44 al 120 CN)

GOBIERNOS
PROVINCIALES
(art 120 a 129)

PODER
EJECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

MINISTERIO
PUBLICO



DISPOSICIONES
TRANSITORIAS